

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Lundi 23 dhoulkaâda 1444 – 12 juin 2023

166^{ème} année

N° 61

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret n° 2023-464 du 9 juin 2023, modifiant le décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l'intérieur et des structures chargées des prisons et de la rééducation relevant du ministère de la justice 1613

Ministère des Finances

Nomination de directeurs généraux 1614

Ministère des Affaires Sociales

Cessation de fonctions du directeur général du Centre international de la promotion des personnes handicapées 1615

Nomination du directeur général du Centre international de la promotion des personnes handicapées 1615

Nomination du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie 1615

Nomination du président directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale 1615

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime

Nomination du directeur général de l'Institut des régions arides 1616

Ministère des Affaires Culturelles

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	1616
Nomination de directeurs généraux	1616

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2023-464 du 9 juin 2023, modifiant le décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l'intérieur et des structures chargées des prisons et de la rééducation relevant du ministère de la justice.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale et de la ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 1^{er} avril 2019, relative à la Cour des comptes,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, et notamment son article 88 nouveau,

Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, portant création du Centre national de la cartographie et de la télédétection, telle que modifiée par la loi n° 2009-24 du 11 mai 2009,

Vu la loi n° 96-112 du 30 septembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2018-46 du 1^{er} août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts, et la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts,

Vu le décret n° 73-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l'intérieur et des structures chargées des prisons et de la rééducation relevant du ministère de la justice, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-842 du 26 juillet 2017,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret gouvernemental n° 2017-842 du 26 juillet 2017,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013 relatif au Comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du Gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-498 du 8 avril 2016, fixant les conditions et procédures d'exclusion de la participation aux marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - L'intitulé du décret n° 88-36 du 12 janvier 1988 susmentionné est modifié comme suit :

« Décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses du ministère de la défense nationale, du ministère de l'intérieur, du Centre national de la cartographie et de la télédétection, des structures chargées des prisons et de la rééducation et de la direction générale des douanes ».

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article premier et des articles 4 et 8 du décret n° 88-36 du 12 janvier 1988 susmentionné, et remplacées par les dispositions suivantes:

« Article premier (nouveau) : Sont soumises à une procédure spéciale de contrôle propre à garantir le secret de la défense nationale, la sécurité intérieure et la sûreté et la sécurité des prisons et des centres de rééducation et des unités douanières, les dépenses du ministère de la défense nationale et du Centre national de la cartographie et de la télédétection sous son tutelle, du ministère de l'intérieur, des structures chargées des prisons et de la rééducation relevant du ministère de la justice et de la direction générale des douanes relevant du ministère des finances, relatives à l'achat d'équipements, fournitures et services figurant sur une liste arrêtée par le Chef du Gouvernement sur proposition des ministres intéressés ».

Article 4 (nouveau) : Il est institué auprès de chacun des ministères susmentionnés une Commission spéciale présidée par le ministre intéressé ou son représentant. Elle est composée des membres suivants :

- Trois représentants du ministère intéressé,
- Deux représentants de la Présidence du Gouvernement,
- Un représentant du ministère chargé des finances en ce qui concerne les commissions instituées hors du ministère chargé des finances,

- Un représentant de la Banque centrale de Tunisie.

La Commission se réunit sur convocation de son président.

La Commission peut convoquer toute personne qualifiée dont la présence à ses travaux est jugée utile, et ce, à la demande de son président ou de l'un de ses membres.

Article 8 (nouveau): « L'examen à faire par les services de contrôle des dépenses publiques et des services du contrôle d'Etat consiste à vérifier l'exactitude de l'imputation des dépenses et la disponibilité des crédits.

Le contrôleur des dépenses publiques vise, selon ses attributions, les fiches signalétiques des marchés, les fiches de blocage des crédits et les propositions d'engagement, après avoir pris connaissance de l'avis favorable de la commission spéciale ».

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2023.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la République
Kaïs Saïed

MINISTERE DES FINANCES

Par décret n° 2023-465 du 9 juin 2023.

Monsieur Lotfi Jouani, inspecteur général des services financiers, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2023-466 du 9 juin 2023.

Monsieur Bechir Ouni, inspecteur en chef des services financiers, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2023-467 du 9 juin 2023.

Monsieur Salaheddine Salmen, conseiller des services financiers de deuxième degré, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2023-468 du 9 juin 2023.

Monsieur Mourad Fatnassi, conseiller des services financiers de troisième degré, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2023-469 du 9 juin 2023.

Monsieur Mohamed Jamaia, conseiller des services financiers de deuxième degré, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2023-470 du 9 juin 2023.

Madame Sana Ouerda, conseiller des services financiers de deuxième degré, est nommée chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES**Par décret n° 2023-471 du 9 juin 2023.**

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ahmed Belazi, travailleur social conseiller, en qualité de directeur général du Centre international de la promotion des personnes handicapées, à compter du 1^{er} mars 2023.

Par décret n° 2023-472 du 9 juin 2023.

Monsieur Mohamed Radhouen Naghmouchi, administrateur général, est nommé directeur général du Centre international de la promotion des personnes handicapées, à compter du 1^{er} mars 2023.

Par décret n° 2023-473 du 9 juin 2023.

Monsieur Kamel Maddouri, conseiller des services publics, est nommé président directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, à compter du 9 février 2023.

Par décret n° 2023-474 du 9 juin 2023.

Monsieur Taoufik Katrou, administrateur en chef cinquième degré, est nommé président directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, à compter du 10 février 2023.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME**

Par décret n° 2023-475 du 9 juin 2023.

Monsieur Sghaier Ennajari, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur général de l'Institut des régions arides.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par décret n° 2023-476 du 9 juin 2023.

Est mis fin à la nomination de Madame Mounira Ménif, administrateur en chef des services culturels, en qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre des affaires culturelles, à compter du 3 avril 2023.

Par décret n° 2023-477 du 9 juin 2023.

Monsieur Hichem Zidi, administrateur général des services culturels, est chargé des fonctions de commissaire régional des affaires culturelles de Tunis à compter du 14 mars 2023.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-1440 du 22 avril 2013, il est accordé à l'intéressé le rang de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2023-478 du 9 juin 2023.

Monsieur Najib Kasraoui, professeur d'animation culturelle, est nommé directeur général du Centre culturel international de Hammamet " la maison de la méditerranée pour la culture et les arts ".

Par décret n° 2023-479 du 9 juin 2023.

Monsieur Mongi Alayet, professeur principal hors classe d'animation culturelle, est chargé des fonctions de commissaire régional des affaires culturelles de Zaghuan à compter du 14 mars 2023.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-1440 du 22 avril 2013, il est accordé à l'intéressé le rang de directeur général d'administration centrale.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 12 juin 2023"

مَدِينَةُ

الْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ

النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.